

1500722-45.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/01/2022

... descrita na denúncia, para fins de tráfico, além de estarem associados para a prática do tráfico.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em memoriais, o Ministério Público requer a absolvição dos réus.

A defesa pugna pela absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500722-45.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500722-45.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LUCIANO SOUZA DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

JEFFERSON LUCIANO SOUZA DA SILVA e FELIPE MARQUES ROCHA foram denunciados pelo Ministério Público porque guardavam a droga descrita na denúncia, para fins de tráfico, além de estarem associados para a prática do tráfico.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em memoriais, o Ministério Público requer a absolvição dos réus.

A defesa pugna pela absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Inobstante existirem fortes indícios da prática de tráfico de drogas, em razão das investigações e informações prestadas pelos policiais, do banco de dados probatórios registrados no bojo do processo criminal, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Para a condenação dos réus, não basta a convicção íntima sobre a existência de certo fato, sem o concurso de outras provas, até porque as drogas não foram encontradas na posse dos réus.

Nesta hipótese, competia à acusação trazer outras provas que dessem suporte 'a sua versão.

Conquanto haja prova da materialidade do delito, não há provas seguras para condenar os acusados.

Nesse sentido:

“Assim, sendo, para condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que a absolvição basta a dúvida, consagrando o princípio "indubio pro reo", contido no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 19 de agosto de 2009).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus JEFFERSON LUCIANO SOUZA DA SILVA e FELIPE MARQUES ROCHA das acusações que lhes são dirigidas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura.

PI

Cajamar, 08 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA